

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1571/2536

นายสุวรรณ จายใจ

โจทก์

นางจำปี แสงจำนงค์ กับพวก

จำเลย

นายสุวรรณ จายใจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา บัดนี้โจทก์และจำเลยทั้งสอง ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว จึงขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 83,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 87)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125)

คำสั่ง

การขอถอนฟ้องคดีแพ่งจะต้องกระทำก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

การขอถอนฟ้องคดีแพ่งจะต้องกระทำก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์จะยื่น
คำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>